

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان

قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الرقم	القرارات الوزارية
01	قرار رقم 65 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كفايات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها
02	قرار رقم 66 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم
03	قرار رقم 67 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيره
04	قرار رقم 68 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره
05	قرار رقم 69 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة والثانوية وسيره
06	قرار رقم 70 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء مجلس التربية والتسيير في المتوسطة وسيره
07	قرار رقم 71 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية وسيره
08	قرار رقم 72 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء مجلس التنسيق الإداري في المتوسطة والثانوية وسيره
09	قرار رقم 73 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره
10	قرار رقم 74 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وسيره



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الأمين العام

2018/07/22

رقم : 1183 /و.ت.و.ا.ع



السيدات والسادة:
مديرو التربية للولايات (للتطبيق)
مديرو المؤسسات الوطنية تحت الوصاية (للتطبيق)
مفتشو المستويات التعليمية الثلاثة (للمتابعة)
مديرو مؤسسات التربية والتعليم للأطوار الثلاثة (للتنفيذ)

الموضوع: ف/ي القرارات التي تحكم تنظيم الحياة المدرسية.

تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وفي إطار إعداد وإصدار النصوص التطبيقية لذات القانون، التي تعد أدوات أساسية للعمل، يعتمد عليه إطارات التربية في الميدان، لتجسيد مضمونه، وبناء على تعليمات معالي وزيرة التربية الوطنية، يشرفني أن أوافيكم بمجموعة من القرارات المتعلقة بتنظيم الحياة المدرسية :

- القرار الذي يحدد كفايات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها؛
- القرار الذي يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم؛
- القرار الذي يحدد كفايات إنشاء مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيره؛
- القرار الذي يحدد كفايات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة والثانوية وسيره؛
- القرار الذي يحدد كفايات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة والثانوية وسيره؛
- القرار الذي يحدد كفايات إنشاء مجلس التربية والتسيير في المتوسطة وسيره؛
- القرار الذي يحدد كفايات إنشاء مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية وسيره؛
- القرار الذي يحدد كفايات إنشاء مجلس التنسيق الإداري في المتوسطة والثانوية وسيره؛
- القرار الذي يحدد كفايات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره؛
- القرار الذي يحدد كفايات إنشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وسيره.

وعليه، اطلب منكم السهر على توزيع هذه القرارات على المؤسسات التعليمية، وضمان الإعلام الواسع لها، ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها والمساهمة في تجسيد الأحكام الواردة فيها، والعمل بها، وضمان متابعة تنفيذها بكل عناية في جميع مؤسسات التربية والتعليم.

الأمين العام



نسخة إلى :

السيدة وزيرة التربية الوطنية - على سبيل عرض حال.
السيد رئيس الديوان.
السيد المفتش العام للتبليغ والإعلام.
السيد المفتش العام للمتابعة.
السيدة و السادة مديرو الإدارة المركزية.

عبد الحكيم الهادي

قرار رقم 65 مؤرخ في 12 جويلية 2018
يحدد كفايات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

قرار رقم 65 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018

يحدد كفايات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها

إن وزيرة التربية الوطنية،

- بمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 7 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكفايات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09.02 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كفايات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لروائهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 والمتضمن الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمثوسطة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد الكفايات المتعلقة بالتعليم الإلزامي لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، الذي يحا القانون الأساسي النموذجي للثانوية،
- وبمقتضى القرار رقم 778 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 أكتوبر سنة 1991، المتعلق بنظام الجلاء التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية،
- وبمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد كفايات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم،
- وبمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 الذي يحدد كفايات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم.
- واعتبارا لإعلان النوايا الممضى مع الشركاء الاجتماعيين وكذا التوجيهات المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015،

تقرر ما يأتي:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 08 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كفايات تنظيم الجماعة التربوية ومسيرها.

المادة 2: تتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون في التربية والتكوين وفي الحياة المدرسية وفي تد مؤسسة التربية والتعليم العمومية والخاصة، بطريقة:

- مباشرة: بواسطة الأساتذة والموظفين والأعوان العاملين بمؤسسة التربية والتعليم،
- غير مباشرة: بواسطة أولياء التلاميذ والشركاء والمتدخلين من خارج مؤسسة التربية والتعليم.

المادة 3: يعد التلميذ محور العملية التربوية والبيداغوجية.

المادة 4: تتركز العلاقات التي تربط أعضاء الجماعة التربوية، على المبادئ الأساسية للخدمة العمومية للتربية والتعليم والمرتبطة بالاختيارات الوطنية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية، النصوص التشريعية والتنظيمية (القانون التوجيهي، المرجعية العامة والخاصة، مناهج وبرامج الدراسات) وكذلك أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، سارية المفعول، لاسيما:

أ- بعنوان المبادئ:

- الحق في التعليم،
- إجبارية التعليم الأساسي،
- مراعاة خصوصية التلميذ في حالة إعاقة،
- مجانية التعليم العمومي،
- البعد الوطني والعمومي والاستراتيجي لمرافق التربية والتعليم،
- المساواة في الالتحاق بالتعليم،
- العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص،
- الحيادية وعدم التمييز على أساس الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي،
- ديمومة الخدمة العمومية.

ب- بعنوان القيم:

- المواطنة والتفتح على العالم.
 - احترام القانون.
 - احترام حقوق الإنسان والطفل.
 - الحرية والمسؤولية.
 - العمل والمواظبة واحترام التوقيت.
 - التسامح واحترام الآخر.
 - الوقاية والحماية من جميع أشكال العنف.
 - الصدق والموضوعية.
 - النزاهة والأمانة.
 - القدوة والمثالية.
 - التربية في إطار التنمية المستدامة.
- المادة 5: يهدف تنخيم الجماعة التربوية، في إطار المبادئ والقيم المذكورة في المادة 4 أعلاه، إلى ما يأتي:
- توفير الجو الملائم وضمان ظروف العمل الضرورية التي تمكن مؤسسة التربية والتعليم من أداء مهامها.
 - الالتزام بشواهد النظام والانضباط.
 - تحسين الحياة المدرسية بتعزيز العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم بما يكفل الحكامة في التسيير.

- التكفل بالصعوبات التعليمية للتلاميذ، للوقاية والتحد من ظاهرة التسرب المدرسي.
- ربط العلاقات والتبادلات بين مؤسسة التربية والتعليم ومحيطها وتعزيزها بما يخدم مصلحة التلاميذ.
- ترسيخ حب الوطن لدى التلاميذ والاعتزاز بالانتماء إليه باحترام الرموز والثوابت الوطنية: الإسلام، العروبة، الأمازيغية.
- غرس قيم حقوق الإنسان والحيات الأساسية وترسيخها وترقيتها.
- تكريس قيم التسامح والعيش معاً بسلام وإبعاد كل أشكال التمييز والإقصاء في المعاملات بين أعضاء الجماعة التربوية.
- تكريس البعد الديمقراطي باعتماد آلية التشاور والحوار والإنصات والاتصال والتواصل لضمان استقرار مؤسسة التربية والتعليم.

- تنمية الشعور بالانتماء لأمة واحدة، يجمعها تاريخ ومكرسة رسمياً في جنسية جزائرية.
 - تحصين المدرسة من أي نشاط إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.
 - الوقاية من كل أشكال العنف المعنوي واللفظي والجسدي بين أعضاء الجماعة التربوية.
- المادة 6: تعد تحية العلم الوطني مصحوبة بأداء النشيد الوطني، وقفة قارة في الحياة المدرسية يتم تجسيدها بإشراف مدير مؤسسة التربية والتعليم طبقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
- المادة 7: يعمل أعضاء الجماعة التربوية تحت إشراف مدير مؤسسة التربية والتعليم على إعداد مشروع المؤسسة وتجسيده.

الفصل الثاني

أحكام خاصة بمدير مؤسسة التربية والتعليم

- المادة 8: تعد مؤسسة التربية والتعليم مرفقاً عمومياً للتربية والتعليم، تضمن تجسيد المبادئ والقيم المذكورة في المادة 4 أعلاه.
- المادة 9: يخضع الدخول إلى مؤسسة التربية والتعليم واستعمالها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، المذكور أعلاه.

- المادة 10: يلتزم المستعملون المرخص لهم بالدخول إلى مؤسسة التربية والتعليم، في إطار أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، المذكور أعلاه، بحماية الهياكل والتجهيزات الموضوعية تحت تصرفهم.

المادة 11: يجب ترشيد استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف مؤسسة التربية والتعليم طبقاً للأهداف المسطرة.

المادة 12: يمنع استعمال ممتلكات مؤسسة التربية والتعليم وتجهيزاتها لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها.

المادة 13: تعمل مؤسسة التربية والتعليم بالنظام الخارجي، ويمكن أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.

المادة 14: تركز إدارة مؤسسة التربية والتعليم في تسييرها على مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية المنصوص عليها في

المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.

المادة 15: تسهر مؤسسة التربية والتعليم على ضمان تنفيذ الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة لفائدة التلاميذ، طيلة

المخطط العمل الخاص بالتعليمات والأنشطة البيداغوجية ولبرنامج العمل السنوي الذي تقره وزارة التربية الوطنية.

المادة 16: يعمل مدير مؤسسة التربية والتعليم على ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيولة المعلومات بـ

أعضاء الجماعة التربوية، باستغلال مواقع الواب والأرضيات الرقمية للنظام التربوي ومختلف الفضاءات المخصصة (للتلاميذ

للأولياء والموظفين).

المادة 17: تمارس التنظيمات النقابية المسجلة وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة نشاطاتها عن طريق فروعها المنصبة طيلة

للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 18: لا يسمح بالدخول إلى حجرات الدراسة والمخابر ومختلف المحلات والفضاءات التربوية الأخرى أثناء أوقات الدروس

إلا لموظفي التعليم وموظفي المخابر وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفيتش.

المادة 19: يمكن لمؤسسة التربية والتعليم في إطار انفتاحها على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات مكملة ثقافية

أو رياضية بعد موافقة مصالح مديرية التربية للولاية.

المادة 20: يسهر مدير مؤسسة التربية والتعليم على نشر تعليمات السلطة السلمية وتبليغها إلى المعنيين عن طريق الوسائل

الملائمة.

المادة 21: تخضع المصقات والإعلانات داخل مؤسسة التربية والتعليم إلى تأشيرة مدير المؤسسة.

المادة 22: يسهر مدير مؤسسة التربية والتعليم على برمجة العمليات المتعلقة بالحفظ والصيانة والخدمات خارج أوقات

الدراسة، باستثناء الحالات التي تقتضي تدخلا استعجاليا.

المادة 23: يُعهد مدير مؤسسة التربية والتعليم ويشارك، بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، في وضع مخططات الوقاية والأمان

وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والمخاطر الكبرى.

تُعلق مخططات الوقاية والأمن إجباريا داخل المؤسسة.

المادة 24: يتخذ مدير مؤسسة التربية والتعليم، بالتنسيق مع المصالح المعنية، التدابير المناسبة في مجال الوقاية والنظافة

والصحة.

المادة 25: يتعين على مدير مؤسسة التربية والتعليم في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات اتخاذ كافة

الإجراءات والتدابير الاستعمالية الضرورية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 03-10 المؤرخ في 18 محرم عام 1431

الموافق 4 يناير سنة 2010، المذكور أعلاه.

المادة 26: باستثناء نفقات التمدريس والتبرعات والإشتراكات المسموح بها قانونا، يمنع منعاً باتاً التحصيل النقدي والحيثي

شكل من الأشكال داخل مؤسسة التربية والتعليم،

المادة 27: يمنع حيازة واستهلاك وترويج جميع أنواع التبغ والمخدرات والمسكرات والمهلوسات داخل مؤسسة التربية والتعليم

وكل ما من شأنه المساس بصحة أفراد الجماعة التربوية وسلامتهم وأمنهم وبمصلحة مؤسسة التربية والتعليم.

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالتلاميذ

المادة 28: يخضع تلميذ التلاميذ إلى نصوص تنظيمية، تتضمن توجيهات رسمية وتعليمات ومناهج تعليمية ومواقف. يتمتع التلميذ بحقوق ويلتزمون بواجبات تساهم في إعدادهم لحياة مدرسية والمسؤولية في المجتمع.

الفرع الأول: الحقوق

المادة 29: للتلميذ الحق في حسن الاستقبال وعدم التعرض إلى أي نوع من التمييز والحرمان من كل لفظ أو تصرف مبدى واحترام كرامتهم وخصوصياتهم كأطفال.

المادة 30: يستوجب احترام التلاميذ حمايتهم من التعرض لأي عنف جسدي ولفظي ومهتوي.

المادة 31: يبلغ النظام الداخلي وجدول التوقيت والبرنامج الخاص بالنشاطات المكتملة للتلاميذ وأولياءهم قبل الخروج إلى العطلة الصيفية أو عند الدخول المدرسي.

يسلم القانون الداخلي لكل ولي أمر تلميذ للإمضاء عليه.

تخصص إدارة المؤسسة الأسبوعين الأولين من الدخول المدرسي، من بين أمور أخرى، لتقديم وشرح النظام الداخلي.

المادة 32: تشجع مؤسسة التربية والتعليم الحوار والتشاور مع التلاميذ وبين التلاميذ أنفسهم وبينهم وبين كل أعضاء الجماعة التربوية في كل المسائل التربوية، البيداغوجية والتنظيمية وفق إجراءات يحددها النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

المادة 33: يمارس التلميذ حقهم في التعبير عن المسائل المتعلقة بتدريسهم في إطار منظم، ويكون التشاور والتعاون مع إدارة مؤسسة التربية والتعليم عن طريق مندوبي الأقسام المنتخبين طبقاً للتنظيم المعمول به.

المادة 34: يمكن للتلاميذ الاستفادة من النظام الداخلي أو نصف الداخلي طبقاً للتنظيم المعمول به.

المادة 35: يخضع العدل المدرسي للتلاميذ ونشاطاتهم التربوية إلى تقييم عن طريق المراقبة المستمرة والاختبارات الفصلية والامتحانات الرسمية، وفق التنظيم المعمول به.

المادة 36: للتلميذ الحق في الاطلاع على أوراق مختلف التقويمات بعد تصحيحها في القسم، ويحتفظ مؤسسة التربية والتعليم بأوراق الاختبارات الفصلية، على الأقل، إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر للسنة الدراسية الموالية. يتحمل التلميذ المحافظة على أوراق مختلف اختبارات التقييم.

المادة 37: تبلغ إدارة مؤسسة التربية والتعليم النظام الداخلي وجدول التوقيت وبرنامج النشاطات المكتملة وبرنامج الاختبارات الفعلية إلى التلاميذ وأولياءهم عن طريق وسائل الاتصال المتوفرة (مراسلات، كراس المراسلة، الفاكس، التراسل الإلكتروني (الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني...)) وكل وسيلة مماثلة.

المادة 38: يمنع تسريح التلميذ من مؤسسة التربية والتعليم في حالة غياب الأستاذ إلا إذا كانت حصة الغيب في آخر السنة الصباحية أو آخر الفترة المسائية.

المادة 39: يمنع إخراج تلميذ من حجرة الدراسة إلا في الحالات القصوى والمبررة.

المادة 40: تنولى إدارة مؤسسة التربية والتعليم في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح لدى الوصاية والجهات المعنية وفق التنظيم المعمول به.

المادة 41: تكتسي ممارسة التربية البدنية والرياضية أهمية بالغة في الحياة المدرسية، ولا يمكن إعفاء أي تلميذ من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية، يمنع الإعفاء من حصص التربية البدنية طبيب الصحة المدرسية وإن تعذر ذلك فطبيب مُحلّف.

المادة 42: يشجع التلاميذ على الانخراط في النوادي والجمعيات المنشأة داخل مؤسسة التربية والتعليم في إطار النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية.

تخضع مشاركة التلاميذ في النشاطات المبرمجة خارج مؤسسة التربية والتعليم لرخصة من أوليائهم وكذا اكتساب تأميتهم « قبل إدارة مؤسسة التربية والتعليم.

المادة 43: يستفيد التلاميذ في إطار التضامن المدرسي والتضامن الوطني من نشاطات اجتماعية تتمثل خصوصاً في اقتناء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتفذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والعلمية والرياضية وكذا الأنشطة الترفيهية طبقاً للتنظيم المعمول به.

المادة 44: يجب على إدارة مؤسسة التربية والتعليم توفير الظروف الملائمة لتتمكن التلاميذ في وضعية إعاقه من مواصلة أنشطتهم بصفة عادية حسب إمكانياتها، مع استفادتهم من مزايا خاصة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفرع الثاني: الواجبات

المادة 45: يلتزم التلاميذ بالحضور في الوقت بصفة دائمة ومنتظمة في جميع الحصص النظرية والتطبيقية المقررة في جد التوقيت.

المادة 46: يلتزم التلاميذ المستفيدون من خدمات المطعم المدرسي والنظاميين الداخلي ونصف الداخلي بالامتثال إلى الضوابط المحددة في النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم والمطعم المدرسي.

المادة 47: يتعين على التلاميذ التحلي بالسلوك الحسن مع أفراد الجماعة التربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم وخارجها والتعامل فيما بينهم بالاحترام وروح التعاون وتجنب كل أشكال الإساءة والإهانة اللفظية والمهتوية.

المادة 48: يلزم التلاميذ داخل مؤسسة التربية والتعليم بارتداء لباس نظيف ولائق وسمح بالتعرف عليهم كما يفرض عليهم ارتداء المآزر التي تستجيب للمواصفات المحددة في النصوص سارية المفعول.

المادة 49: يجب على التلاميذ إحضار الكتب والأدوات المدرسية المطلوبة وفق المدونة المقررة والبدلة الرياضية لمزاولة أنشطة التربية البدنية والرياضية.

كما يجب عليهم إحضار بصفة دائمة دفتر المراجعة في المتوسطة والثانوية أو وثيقة مماثلة في المدرسة الابتدائية (ب) التعريف المدرسية، كراس التقييم، دفتر الكفاءات...).

المادة 50: يلتزم التلاميذ باحترام مواعيد الدراسة، ولا يسمح لهم بالدخول إلى القسم في حالة التأخر إلا بتأخير من مؤسسة التربية والتعليم.

لا تتحمل مؤسسة التربية والتعليم مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارجها بعد إغلاق أبوابها.

المادة 51: يبلغ أولياء التلاميذ عن تأخرات أبنائهم وغياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور الشخصي أو عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال المتوفرة (مراسلات، كراس المراسلة، الفاكس، التراسل الإلكتروني (الرسائل القصيرة، الالكتروني...)) وكل وسيلة مماثلة).

المادة 52: تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة للتلميذ المعفي إلى عقوبات طبقاً للتنظيم المعمول به.

- المادة 53: يلتزم التلاميذ المعنيين بالحضور في المحلّمْ والمرقد وقاعة المذاكرة وتجنب الإخلال بقواعد الحياة المدرسية الجماعية ولا تعرضوا إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه.
- المادة 54: يجب على التلاميذ وأولياتهم إبلاغ إدارة مؤسسة التربية والتعليم في حالة الإصابة بأمراض معدية، قصد اتخاذ التدابير الضرورية وفقا لكل حالة. ولا يمكنهم استئناف الدراسة إلا على أساس رأي طبي.
- كما يتعين عليهم إعلام الإدارة بالأمراض المزمنة أو الاضطرابات العصبية قصد السماح لها وبالتنسيق مع المصالح المعنية التعامل المناسب مع كل حالة.
- المادة 55: يمنع منعاً باتاً استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال داخل مؤسسة التربية والتعليم لأهداف غير تربوية، لا سيما الهاتف النقال واللوحة الإلكترونية، وكل وسيلة تسمح بخرمة الحياة الخاصة لأحد أعضاء الجماعة التربوية.
- المادة 56: يخضع استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى رخصة مسبقة تسلمها إدارة مؤسسة التربية والتعليم، لا سيما تحميل الأنشطة التربوية، أو تحويلها، أو تقاسمها أو نشرها.
- المادة 57: يلتزم التلاميذ باحترام مؤسساتهم المدرسية والمحافظة عليها باعتبارها فضاء عمومياً مشتركاً كواجب تربوي وسلوك مدني، كما يتوجب عليهم العناية بها والمساهمة في صيانتها وتجميلها.
- المادة 58: يترتب عن كل إتلاف أو ضرر للمحلات والأثاث والوسائل التعليمية والبيداغوجية مرتكب عمداً من قبل التلاميذ عقوبات تأديبية وتعرضاً مادياً أو مالياً يتحمّله التلميذ وأوليّاؤه.
- المادة 59: يلتزم كل تلميذ بعدم ممارسة أي شكل من أشكال العنف، باحترام ضوابط السلوك التقويم والأداب التي يسيها النظام الداخلي. وباستعمال لغة تواصل ملائمة بين أعضاء الجماعة التربوية.
- المادة 60: يمنع على التلميذ منعاً باتاً إدخال واستعمال كل أنواع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وغيرها من الأشياء المحظورة واستعمالها داخل مؤسسة التربية والتعليم أو خلال ممارسة الأنشطة المكتملة. وأي مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات التأديبية المعمول بها.
- كما يمنع اصطحاب كل الأشياء الثمينة والمجوهرات وغيرها، وفي حالة ضياعها أو سرقتها لا تتحمل مؤسسة التربية والتعليم أي مسؤولية.
- المادة 61: كل محاولة غش أو تزوير في مختلف أنواع اختبارات التقويم، تعرض المخالف إلى العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

الفصل الرابع

أحكام خاصة بالموظفين

- المادة 62: يتولى مدير مؤسسة التربية والتعليم مسؤولية سير المؤسسة مع احترام مبدأ الحيادية، وينسق وينشط ويتابع كافة الأنشطة.
- المادة 63: يخضع جميع الموظّفين العاملين بالمؤسسة إلى سلطة المدير، وهو الرئيس الهرمي لهم، طبقاً للتنظيم المعمول به.
- المادة 64: يضطلع الأساتذة بدور أساسي في تربية التلاميذ وتعليمهم وتكوين شخصيتهم بما يتماشى وقيم المواطنة في إطار الأهداف المسطرة لمؤسسة التربية والتعليم.
- المادة 65: يشكل الموظفون العاملون بمؤسسة التربية والتعليم فريقاً متماسكاً وملتصفاً تسوده روح التعاون والتضامن والمسؤولية والمبادرة التي تساعد على تنفيذ برنامج عمل المؤسسة في جوملائم.

الفرع الأول: الحقوق

المادة 66: يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم المهنية لاسيما:

- احترام كرامتهم ومكانتهم المهنية،
- التكوين والترقية،
- المشاركة في تسيير مؤسسة التربية والتعليم ضمن أطر الحوار والتشاور،
- الإعلام.

المادة 67: يسهر مدير مؤسسة التربية والتعليم على حماية الموظفين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 68: يهدف التكوين، باعتباره حق وواجب، إلى مرافقة الموظفين في أداء مهامهم وتعزيز قدراتهم وتعيين معارف وتحضيرهم للتربية المهنية في إطار تحسين نوعية التعليم.

المادة 69: يشارك الموظفون في مختلف عمليات التكوين كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول وفق المخطط القطاعي للتكوين.

المادة 70: يمكن الترخيص للموظف بغيابات استثنائية غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 71: في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل، تتولى مؤسسة التربية والتعليم القيام بالتصريح به إلى المصالح المختصة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 72: يخضع الحق النقابي إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يراعى في ممارسة النشاط النقابي التعددي والإخلاق ببدء المسؤولية في استمرارية الخدمة العمومية.

المادة 73: تقدم إدارة مؤسسة التربية والتعليم مساعدتها لتسهيل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما نصص عليه الأحكام التشريعية.

المادة 74: تحدد مؤسسة التربية والتعليم قضايا خاصة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعبارة أماكن تواجد التلاميذ.

الفرع الثاني: الواجبات

المادة 75: يتوجب على الموظف، داخل مؤسسة التربية والتعليم، التحلي بسلوك مثالي والالتزام بمظهر لائق من حيث الزي الذي يناسب الإطار المهني للمربي ويسمى بالتعرف عليه.

المادة 76: يمنع منعاً باتاً، داخل مؤسسة التربية والتعليم، كل نشاط ذي طبيعة سياسية أو حزبية أو ذي تأثير إيديولوجي.

المادة 77: يقوم الأساتذة بتطبيق التوجيهات الرسمية والبرامج التعليمية والمواقف والمناهج ودليل الأستاذ وكل وثيقة ذات طبيعة بيداغوجية تقرها وزارة التربية الوطنية، وفق ما تقتضيه قواعد أخلاقيات المهنة.

المادة 78: يتعين على الأساتذة تبني المقاربات البيداغوجية، المتصوص عليها في البرامج، للوضيعات التعليمية والتعلمية تسمح بالمشاركة التفاعلية للتلاميذ.

المادة 79: يتعين على الموظفين اعتماد الأساليب التربوية المناسبة في تعاملهم مع التلاميذ، والامتناع عن كل أشكال الإهانة اللفظية والمعنوية التي يمكن أن تمس بشخصهم وكرامتهم كأطفال.

المادة 80: يشارك الموظفون في مختلف المجالات البيداغوجية والإدارية وفي الاجتماعات المنعقدة داخل مؤسسة التعليم طبقا للتنظيم المعمول به، كما يساهمون في تجسيد مشروع المؤسسة، ويلتزمون بقواعد السر المهني واحترام الإداري.

المادة 81: يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصاً مسبقاً أو تبريراً يقدم إلى إدارة مؤسسة التربية والتعليم خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي الغياب.

ويترتب عن كل غياب غير مبرر تطبيق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.

المادة 82: لا يمكن للموظف أن يتقاضى أجراً عن فترة عمل غير مؤداة، باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 83: يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون، في إطار التشاور مع إدارة مؤسسة التربية والتعليم، على تغليب الحوار وتفضيل مقاربة الوساطة لتوقيات النزاعات المهنية.

المادة 84: يجب ضمان الحد الأدنى للخدمة خلال فترة الإضراب طبقاً للإجراءات التنظيمية المعمول بها، بالخصوص في سائر الامتحانات المدرسية ورصد العلامات وحضور جلسات مختلف المجالس المنظمة للحياة المدرسية.

المادة 85: يمنع إخراج التلميذ من القسم وحرمانه من الدرس، إلا في الحالات القصوى وعلى أساس تقرير مكتوب ومبرر يقدمه الأستاذ المعني إلى مدير المؤسسة.

المادة 86: يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف اللطفي والمعنوي والإساءة في مؤسسة التربية والتعليم. ويتعرض المخالفون لهذه المادة لعقوبات إدارية دون المساس بحق المتابعة القضائية.

المادة 87: يضمن موظفو التأطير الإداري والعمال المهنيون المتداومة أثناء العمل المدرسية على أساس التناوب طبقاً للترتيبات النظامية سارية المفعول دون المساس بحقوقهم في العطلة السنوية.

الفصل الخامس

أحكام خاصة بأولياء التلاميذ

المادة 88: يتمتع أولياء التلاميذ بحقوق ويلتزمون بواجبات للمساهمة في تحقيق أهداف مؤسسة التربية والتعليم.

المادة 89: يلتزم الأولياء بمتابعة تدرّس أبنائهم ومراقبة مواظبتهم وسلوكهم باستمرار من خلال دفتر المراسلة في المتوسط والثانوية ووثيقة مماثلة في المدرسة الابتدائية أو أي وسيلة متوفرة وبحضورهم في مختلف اللقاءات المنظمة لهذا الغرض « طرف مؤسسة التربية والتعليم.

أولياء التلاميذ مسؤولون عن تصرفات أطفائهم التي قد تسبب ضرراً في المؤسسة.

المادة 90: تنظم مؤسسة التربية والتعليم لقاءات دورية بين أولياء التلاميذ والأساتذة في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسة التربية والتعليم والأسرة.

المادة 91: قصد تمكين الأولياء من أداء الدور المنوط بهم، يتعين على مؤسسة التربية والتعليم تزويدهم عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة، بالمعلومات الآتية:

- جداول توقيت التلاميذ والتغييرات التي قد تطرأ عليها،
- تأخرات وغيابات التلاميذ والسلوكات التي تسجل عليهم،
- النتائج المدرسية التي يتحصل عليها التلاميذ طيلة السنة الدراسية،
- برمجة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية لفائدة التلاميذ.

المادة 92: تتخذ إدارة مؤسسة التربية والتعليم التدابير اللازمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها إطاراً مفيداً للربط بين الأسرة ومؤسسة التربية والتعليم وتدعيمها للعلاقة بينهما.

المادة 93: يساهم أولياء التلاميذ في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، في تقديم الدعم المعنوي والمادي لمؤسسة التربية والتعليم.

المادة 94: يشارك أولياء التلاميذ في معالجة الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة عادية وباقتراح حلول.

المادة 95: يساهم أولياء التلاميذ، بالتعاون الوثيق مع إدارة مؤسسة التربية والتعليم وكذا مع البلديات بالنسبة للمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، في إطار الحياة المدرسية، على الخصوص فيما يأتي:

- تجسيد مشروع المؤسسة،
- الحرص على تطبيق النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم والنظام الداخلي للمطعم المدرسي،
- المشاركة في التظاهرات الثقافية ومختلف الاحتفالات المدرسية،
- المساهمة في تنشيط بعض النوادي المدرسية،
- المساهمة بصفة تطوعية وحسب الإمكانيات في صيانة مؤسسة التربية والتعليم.

المادة 96: يمكن لجمعية أولياء التلاميذ إلصاق برامج أنشطتها بعد موافقة إدارة مؤسسة التربية والتعليم التي تحدد الغضاء المخصص لهذا الغرض.

المادة 97: يلتزم أولياء التلاميذ، باحترام الأساتذة وجميع الموظفين العاملين بمؤسسة التربية والتعليم.

الفصل السادس

أحكام خاصة بالشركاء والمتدخلين

المادة 98: يقصد بالشريك كل شخص له صلة دائمة بمؤسسة التربية والتعليم، لا سيما:

- التنظيمات النقابية المسجلة،
- جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة.

ويقصد بالمتدخل كل شخص يشارك في الحياة المدرسية بنشاطات ذات صلة بمؤسسة التربية والتعليم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما:

- مختلف الوزارات،
- الهيئات الوطنية الرسمية،

المادة 99: يعمل الشريك و/أو المتدخل، كل في مجال اختصاصه، في إطار ترقية الحياة المدرسية على ما يأتي:

- تبادل المعلومات بما يخدم مصلحة مؤسسة التربية والتعليم،
- التنسيق والتشاور الدائمين بما يخدم السير الحسن لمؤسسة التربية والتعليم وضمان استقرارها،
- تجسيد التعليم النوعي من خلال ترقية العمل الجماعي وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية،
- تشجيع وتنميين كل النشاطات التي يبادر بها التلاميذ والمرتبطة بقيم المواطنة والمسؤولية وروح التضامن،
- إبراز وتشجيع ابتكارات وإبداعات أعضاء الجماعة التربوية التي من شأنها إضفاء صورة إيجابية عن مؤسسة التربية والتعليم.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة 100: يلتزم أعضاء الجماعة التربوية كل في مجال اختصاصه باحترام أحكام هذا القرار وتطبيقه.

المادة 101: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.

المادة 102: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 778 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 أكتوبر سنة 1991 المذكور أعلاه.

المادة 103: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

حرر بالجزائر في الموافق 12 شعبان 1418

وزير التربية الوطنية
وزيرية التربية الوطنية
بوزارة التربية الوطنية



قرار رقم 66 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة
لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم

قرار رقم 66 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة
لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم

إن وزيرة التربية الوطنية:

- بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 20 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-15 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد الكفايات المتعلقة بالتعليم الإلزامي لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية،
- وبمقتضى القرار رقم 778 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية،
- وبمقتضى القرار رقم 833 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية،
- وبمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد كفايات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم،
- وبمقتضى القرار رقم 65 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018، الذي يحدد كفايات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها
- واعتبارا لإعلان النوايا الممضى مع الشركاء الاجتماعيين وكذا التوجيهات المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015.

- تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

المادة 2: النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم وثيقة مكتوبة، تحدد حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية وقواعد العيش معا وكذا الضوابط التي يلتزمون بها.

يضمن النظام الداخلي السير الحسن للنشاطات البيداغوجية والتربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم في جوامعهم يمكن من تحقيق الأهداف المسطرة.

المادة 3: يجب أن يتضمن النظام الداخلي محاور تحتوي على ما يلي:

- تنظيم مؤسسة التربية والتعليم وسيرها،

- تنظيم الحياة المدرسية،

- تنظيم المطعم المدرسي والنظامين الداخلي والتصرف الداخلي والنقل المدرسي،

- الوقاية والنظافة والأمن،

- تقنين استعمال وسائل الإعلام والاتصال المؤسسية والشخصية،

- الحقوق والواجبات،

- أحكام خاصة.

المادة 4: يُعد مدير مؤسسة التربية والتعليم النظام الداخلي للمؤسسة بالتشاور مع أعضاء الجماعة التربوية، ويعرض

على المجالس المذكورة في المادة 11 أدناه، للدراسة والمصادقة.

الفصل الأول

مبادئ وقيم النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم

المادة 5: يركز النظام الداخلي على مبادئ الخدمة العمومية للتربية والتعليم، والقيم المرتبطة بالاختيارات الوطنية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية وكذلك النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، مارية المفعول، لاسيما:

أ- بعنوان المبادئ:

- الحق في التعليم،

- إجبارية التعليم الأساسي،

- مجانية التعليم العمومي،

- المساواة في الالتحاق بالتعليم،

- البعد الوطني والعمومي والاستراتيجي لمؤسسة التربية والتعليم،

- العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص،

- الحيادية وعدم التمييز على أساس النوع أو الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي،

- ديمومة الخدمة العمومية.

ب- بعنوان القيم:

- احترام الشانون،
- احترام حقوق الإنسان،
- الحرية والمسؤولية،
- العمل والمواظبة واحترام الوقت،
- التسامح واحترام الآخر،
- الوفاة والحماية من جميع أشكال العنف،
- الصدق والموضوعية،
- الزاومة والأمانة،
- القدوة والمثالية،
- التربية في إطار التنمية المستدامة،
- المواطنة والتفتح على العالم.

الفصل الثاني

محاور النظام الداخلي

المادة 6: يضبط النظام الداخلي الحياة داخل مؤسسة التربية والتعليم ويحدد العلاقات التي تربط أعضاء الجماعة التربوية وفق أحكام تتعلق بالمحاور الآتية:

- ﴿ تنظيم مؤسسة التربية والتعليم وسيرها، بخصيص:
- إلزامية رفع العلم الوطني وحفظه مصحوبا بأداء النشيد الوطني،
- تحديد شروط الدخول إلى مؤسسة التربية والتعليم واستعمالها مع مراعاة تخصيص فضاءات مهيأة للمعاقين حركيا،
- احترام مواقيت الدخول والخروج،
- تأطير حركة التلاميذ ومرافقتهم،
- تنظيم وتأطير الحركات الكبرى والاستراحة،
- تنظيم وتأطير المطعم المدرسي والنظامين الداخلي ونصف الداخلي،
- تنظيم وتأطير دخول وخروج التلاميذ الداخليين، ونصف الداخليين،
- تحديد إجراءات تنقل التلاميذ خارج مؤسسة التربية والتعليم لممارسة التربية البدنية والرياضية وأنشطة تربوية أخرى،
- استعمال الهياكل والتجهيزات الموضوعة تحت التصرف،
- استعمال الفضاءات التربوية والرياضية،
- استعمال المخابر،
- استعمال المكتبة وقاعة التوثيق والإعلام المدرسي،
- تنظيم وتأطير النوادي العلمية والثقافية،
- سير وحدات الكشف والمقابلة.

﴿ تنظيم الحياة المدرسية:

- المشاركة في تجسيد مشروع المؤسسة،
- الالتزام بتطبيق جداول التوقيت،
- ضبط مواظبة التلاميذ،
- استعمال وسائل الاتصال المتوفرة (المراسلة، دفتر المراسلة، الفاكس، التراسل الإلكتروني (الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني...) أو كل وسيلة مناسبة)،
- تنظيم المذاكرة والمراجعة الجماعية للدروس وتأطيرها،
- تنظيم التقييمات الدورية لمكتسبات التلاميذ،
- برمجة حصص المعالجة البيداغوجية وحصص الدعم،
- استعمال دفتر التقويم البيداغوجي وكشوف النقاط،
- المشاركة في النشاطات العلمية والثقافية والرياضية،
- تنظيم وتأطير خرجات التلاميذ البيداغوجية والترفيهية.

﴿ الوقاية، النظافة والأمن:

- إعداد مخطط الوقاية والأمن،
 - الاعتناء بنظافة الجسد والهندام،
 - ارتداء المتزر وفق المواصفات المطلوبة،
 - المحافظة على نظافة مؤسسة التربية والتعليم والمشاركة في تزيينها،
 - منع حيازة وإدخال واستعمال لأي نوع من الأسلحة البيضاء، الألعاب النارية والأدوات الخطيرة،
 - منع حيازة واستهلاك وترويج كل أنواع التبغ والمخدرات والمهلوسات والمسكرات وكل ما يضر بصحة التلاميذ،
 - منع اصطحاب الأشياء الثمينة والمجوهرات وغيرها،
- ## ﴿ تقنين استعمال وسائل الإعلام والاتصال المؤسسية والشخصية:
- استعمال أجهزة الإعلام الآلي،
 - استعمال الهاتف (ثابت أو نقال)،
 - استعمال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي،
 - استعمال أجهزة ووسائل إلكترونية أخرى.

الفصل الثالث:

الحقوق والواجبات

المادة 7: يحدد النظام الداخلي حقوق وواجبات التلاميذ وباقي أعضاء الجماعة التربوية.

الفرع الأول: حقوق وواجبات - التلاميذ

- بعنوان الحقوق:

- التعلم واكتساب القيم والمهارات والمعارف.
- المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع بما في ذلك التلاميذ المعاقين.
- الاستفادة من الحصص الدراسية المقررة وفق البرامج والمقررات الرسمية.
- الحماية من كل أشكال العنف أو التمييز.
- السلامة الجنسية والمعنوية.
- المتابعة الطبية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
- حرية التعبير في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- التمثيل من طرف مندوبي الأقسام.
- الإعلام والاتصال.

- بعنوان الواجبات:

- احترام قواعد الانضباط والمواظبة.
- الالتزام بارتداء لباس نظيف ولائق ويسمح بالتعرف على التلميذ.
- احترام كافة أعضاء الجماعة التربوية.
- نبذ كل شكل من أشكال العنف المخلة بالنظام الداخلي العام لمؤسسة التربية والتعليم.
- نبذ كل أنواع الغش والتزوير.
- المحافظة على الهياكل والتجهيزات والوسائل التعليمية.
- المحافظة على نظافة المؤسسة.
- المحافظة على البيئة ونظافة المحيط.

الفرع الثاني: حقوق وواجبات - الموظفين

- بعنوان الحقوق:

- احترام كرامتهم ومكانتهم المهنية.
- المشاركة في تسيير مؤسسة التربية والتعليم ضمن أطر الحوار والتشاور.
- المشاركة في مختلف العمليات التكوينية.
- الإعلام والاتصال.
- ممارسة النشاط النقابي.

- بعنوان الواجبات:

- تطبيق المناهج والبرامج التعليمية والمواقيت والتوجيهات الرسمية.
- تبني المقاربات البيداغوجية المنصوص عليه في البرامج لوضعية التعليم والتعلم التي تسمح بالمشاركة التفاعلية للتلاميذ.

- المشاركة في مختلف المجالس البيداغوجية والإدارية المنظمة للحياة المدرسية وكذا في الاجتماعات المنعقدة داخل مؤسسة التربية والتعليم.
- اعتماد الأساليب التربوية المناسبة في تعاملهم مع التلاميذ ونبت كل شكل من أشكال الإساءة والإهانة اللفظ والمعنوية التي يمكن أن تمس بشخصهم وكرامتهم.
- التحلي بسلوك مثالي والالتزام بمظهر لائق من حيث الهندام يناسب الإطار المهني للمربي ويسمخ بالتعرف على الموظفين.
- عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو أي سلوك له تأثير إيديولوجي. داخل مؤسسة التربية والتعليم.

الفصل الرابع:

التواصل مع أولياء التلاميذ

- المادة 8: يحدد النظام الداخلي كفايات اتصال أولياء التلاميذ مع الأساتذة والفرق التربوي، ويضبط رزنامة اللقاء فيما بينهم.
- المادة 9: يتم إعلام أولياء التلاميذ بالنظام الداخلي للمؤسسة بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية قصد متابعة عمل أبنائهم.

الفصل الخامس:

أحكام خاصة

المادة 10: يتم النظام الداخلي بأحكام ترتبط بكيفية التكفل بوضعيات تتعلق لاسيما بما يلي:

- التلاميذ في وضعية إعاقة.
- التلاميذ المصابين بأمراض مزمنة.
- الإجراءات الواجب القيام بها في حالة وقوع حادث مدرسي.
- الحالات الخاصة.

المادة 11: يصادق على النظام الداخلي مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية ومجلس التربية والتسيير في المتوسط ومجلس التوجيه والتسيير في الثانوية. ويرسل إجباريا لاعتماده من قبل مدير التربية للولاية. ويصبح نافدا وجوبا في - عدم الرد بعد ثلاثين يوما من تاريخ إرساله.

المادة 12: يمكن. عند الاقتضاء، أن يعدل النظام الداخلي بنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 3 و11 أعلاه.

المادة 13: يكون النظام الداخلي موضوع إعلام ونشر لدى أعضاء الجماعة التربوية بواسطة مختلف الوسائل المتاحة

قرار رقم 67 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء
مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيره

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

قرار رقم 67 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كليات إنشاء
مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيبره

إن وزيرة التربية الوطنية،

- بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليوس سنة 2015 يتعلق بصحابة الطفل؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، لاسيما المادة 29 منه،
- المرسوم التنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية،
- وبمقتضى القرار رقم 296 المؤرخ في 17 يونيو 2006 والمتضمن إنشاء مجلس المدرسة الابتدائية،
- وبمقتضى القرار رقم 243 المؤرخ في 15 يونيو 2015 الذي يحدد شروط وكليات تحويل التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم إلى أخرى،

تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تطبق أحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، وأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، بهدف هذا القرار إلى تحديد كليات إنشاء مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيبره.

المادة 2: يعد مجلس الأساتذة جهازا يعنى بدراسة المسائل البيداغوجية والتربوية في المدرسة الابتدائية.

المادة 3: يتولى مجلس الأساتذة، في إطار أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي:

- المشاركة في إعداد النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية الذي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلف بالتربية الوطنية في هذا المجال، وعرضه على مدير التربية بالولاية للاعتماد.
- دراسة مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عملها، وفق التنظيم الجاري العمل به، ومتابعة تنفيذه وتقييمه.
- اقتراح التدابير التربوية الكفيلة بترقية الحياة المدرسية وتحسين المردود المدرسي،
- الاطلاع على المناهج والوثائق المرافقة لها وتطبيق المواقف والتعليمات الرسمية.
- تحديد الوسائل التعليمية والتجهيزات الملائمة لتنفيذ البرامج التعليمية،
- دراسة المعايير الممتدة في تقييم المردود البيداغوجي للمتعلمين.
- تحديد أساليب المعالجة البيداغوجية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم وفق احتياجاتهم،
- الوقوف على حالات الإعاقة الحسية أو الذهنية أو الاضطرابات النفسية للتلاميذ وإحالتها على وحدة الكشف والمتابعة للتكفل بها مع تبليغها لأولياء.
- توفير الظروف الملائمة لتمدرس الأطفال في حالة إعاقة وتسهيل إدماجهم في الأقسام العادية وفقا لإمكانات المدرسة الابتدائية.
- برمجة الأنشطة التربوية المكملة للمدرسة وتنفيذها.
- ضمان مرافقة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وتحضيرهم للالتحاق بمرحلة التعليم المتوسط.

المادة 4: يتشكل مجلس الأساتذة من:

- مدير المدرسة الابتدائية، رئيسا،
 - مساعد مدير المدرسة الابتدائية، إن وجد، عضوا،
 - موظفو التعليم بالمدرسة الابتدائية، أعضاء.
- يمكن مدير المدرسة الابتدائية دعوة مفتش المقاطعة و/أو رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله للمشاركة في أشغال مجلس الأساتذة.

المادة 5: يجتمع مجلس الأساتذة خمس (5) مرات في السنة الدراسية، خارج أوقات العمل، ويعقد اجتماعه الأول قبل الدخول المدرسي للتلاميذ والثاني بعد انقضاء ثلاثة أسابيع من الدراسة. وتعقد الاجتماعات الثلاثة (3) الأخرى نهاية كل فصل دراسي.

يمكن مجلس الأساتذة أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه.

المادة 6: يبلغ تاريخ اجتماع مجلس الأساتذة وجدول أعماله إلى الأعضاء في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل الاجتماع.

المادة 7: يخصص الاجتماع الأول لمجلس الأساتذة، أساسا، لما يأتي:

- إقامة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية،
- إعداد مخطط عمل المجلس للسنة الدراسية.

المادة 8: يخصص الاجتماع الثاني لمجلس الأساتذة، أساسا، لما يأتي:

- تقديم عرض عام حول نتائج التلاميذ من خلال التقييمات والامتحانات الوطنية،
- تحديد مستويات الكفاءات المكتسبة للتلاميذ وقدراتهم ومواطنتهم خلال السنة الدراسية المنصرمة.
- وضع خطة للتدريس والتعلم وفق التقييم التشخيصي والتكويني لمكتسبات التلاميذ،
- ضمان تنسيق نشاطات الأساتذة،
- برمجة الأنشطة المكملة للمدرسة وترتيبات تنشيط النوادي المدرسية (القراءة، الأخضر، العلمي، الصحي...).

المادة 9: يخصص مجلس الأساتذة في اجتماعاته المنعقدة نهاية الفصلين الأول والثاني، أساسا، لما يأتي:

- تقويم الكيفيات التي تطبق فيها البرامج التعليمية،
- إعداد دراسة تحليلية للنتائج التي تحصل عليها التلاميذ في كل فصل،
- ضبط فئات التلاميذ المعنيين بالمعالجة البيداغوجية في كل مستوى دراسي،
- تشجيع التلاميذ المتفوقين وتحفيزهم.

المادة 10: يخصص اجتماع مجلس الأساتذة المنعقد في نهاية كل سنة دراسية، أساسا، لما يأتي:

- اتخاذ قرارات الانتقال إلى القسم الأعلى أو الإعادة،
- تحليل الحصيلة السنوية لنتائج التلاميذ،
- تحضير أسبوع المدرسة.

المادة 11: تكون قرارات مجلس الأساتذة المتعلقة بالانتقال أو الإعادة نافذة في المدرسة الابتدائية الأصلية أو في مدرسة أخرى يحول إليها التلميذ.

المادة 12: تسجل نتائج أشغال مجلس الأساتذة من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كل الأعضاء الحاضرين.

تدون نتائج أشغال مجلس الأساتذة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.

تحفظ نسخة رقمية خاصة بهذه المحاضر.

المادة 13: تخضع مشاركة أعضاء المجلس لمقتضيات المهام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.

المادة 14: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.

المادة 15: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 296 المؤرخ في 17 يونيو سنة 2006 المذكور أعلاه.

المادة 16: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

حرر بالجزائر في 12 جويلية 2018
الموافق
وزير التربية الوطنية
نورية بن عبد الجبار



قرار رقم 68 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء
مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

قرار رقم 68 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018
يحدد كفايات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره

(إن وزيرة التربية الوطنية،

- بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-15 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 ماي سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم 5 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل 2010 والمتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه إلى الطور ما بعد الإلزامي وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى القرار رقم 157 المؤرخ في 26 فبراير 1991 والمتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي، المتمم،
- وبمقتضى القرار رقم 243 المؤرخ في 15 يونيو سنة 2015 الذي يحدد شروط وكفايات تحويل التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم إلى أخرى.

تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كفايات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره. يشار إلى المتوسطة والثانوية في صلب النص "المؤسسة".

المادة 2: يُنشأ لكل فوج تربوي في المؤسسة مجلس قسم.
الفوج التربوي يمثل مجموعة من تلاميذ ممتدرسين في نفس المستوى وينشغلون نفس قاعة الدراسة خلال سنة دراسية.

المادة 3: يتولى مجلس القسم، على الخصوص، ما يأتي:

- دراسة كل المسائل ذات الصلة بالقسم.
- التنسيق بين أعضاء المجلس، وضمان الانسجام في المعايير المعتمدة لتقييم عمل التلاميذ.
- عرض الحصيلة الإجمالية للقسم في مختلف المواد.
- تقييم أداء ومردود كل تلميذ من حيث النتائج المدرسية والانضباط والمواظبة.
- تحديد فئة التلاميذ المعنيين بالمعالجة البيداغوجية.

المادة 4: يتشكل مجلس القسم وفق طبيعة كل مؤسسة من:
على مستوى المتوسطة:

- مدير المتوسطة بصفته رئيساً.
- ماستشار (و) التربية.
- ماستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- أساتذة الفوج التربوي المعني.
- على مستوى الثانوية:
- مدير الثانوية بصفته رئيساً.
- الناظر.
- ماستشار (و) التربية.
- الماستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وعند الاقتضاء، ماستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- أساتذة الفوج التربوي المعني.

المادة 5: يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة الدراسية ويُعقد اجتماعه الأول بعد انقضاء ثلاثة (3) أسابيع من الدخول المدرسي، وتُعقد الاجتماعات الثلاثة (3) الأخرى في نهاية كل فصل دراسي.
تُعقد اجتماعات مجلس القسم خارج أوقات الدراسة.

المادة 6: يخصص مجلس القسم اجتماعه الأول، أساساً، لما يأتي:

- إعلام الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
- الاطلاع على تركيبة الفوج التربوي والمعايير المعتمدة في تكوينه.
- ضبط طرائق التعليم والتعلم وفق التقييم التشخيصي لمكتسبات التلاميذ.
- النظر، عند الاقتضاء، في الالتماسات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم التي يرفعها التلاميذ أو أوليائهم والصادرة عن مجلس القسم المنعقد في نهاية السنة الدراسية المنصرمة.
- وضع برنامج وبرنامج ونشاطات التقييم لفائدة التلاميذ بما فيها المشاريع البيداغوجية والمطالعة والواجبات المنزلية.

المادة 7: يخصص مجلس القسم المنعقد في نهاية الفصلين الأول والثاني، لما يأتي:

- تحليل ظروف تطبيق المناهج التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النقائص المسجلة.

• تشخيص الوضعية المتعلّقة بمواظبة التلاميذ وانضباطهم.

• تحليل النتائج المدرسية للتلاميذ.

• تقييم عمل التلميذ بالاعتماد على النتائج المحصل عليها.

• تدوين الملاحظات المستخلصة على كشوف التلاميذ.

• دراسة ومناقشة التوجيه التربوي للتلميذ.

المادة 8: علاوة على المهام المذكورة في المادة 7 أعلاه، يتولى مجلس القسم المنعقد في نهاية السنة الدراسية ما يأتي:

• تحليل الحصيلة السنوية لنتائج التلاميذ.

• اتخاذ قرارات الانتقال إلى المستوى الأعلى أو إعادة السنة، وفقاً للشروط المطلوبة.

• اقتراح توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى الجنعين المشتركين في السنة الأولى ثانوي.

• اقتراح توجيه تلاميذ السنة الأولى ثانوي إلى شعب السنة الثانية ثانوي.

• اقتراح إعادة توجيه التلاميذ المعيدين في السنتين الأولى والثانية ثانوي بناءً على نتائجهم.

• اقتراح إعادة توجيه التلاميذ المنتقلين إلى السنة الثالثة ثانوي إذا استلزمت المتطلبات التربوية ذلك.

• اقتراح توجيه التلاميذ نحو التعليم والتكوين المهنيين.

المادة 9: يمتنع مجلس القسم، على ضوء النتائج الفصلية، مكافآت للتلاميذ النجباء، وفق التقديرات الآتية:

- امتياز.

- تهنئة.

- تشجيع.

- لوحة الشرف.

أما بالنسبة للتلاميذ الذين لم ينحصلوا على التقديرات المذكورة أعلاه، تدون ملاحظات وصفية في كشوف نقاطهم لتحسين مستواهم.

المادة 10: بمراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير

سنة 2010 المذكور أعلاه، لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية ما لم يبلغ ست عشرة (16) سنة كاملة.

يمكن تهديد عدة التمدريس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ في حالة إعاقه كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.

المادة 11: تكون قرارات مجلس القسم المذكورة في المادة 8 أعلاه، نافذة سواء في المؤسسة، الأصلية أو في أي

مؤسسة أخرى يحول إليها التلميذ.

المادة 12: تحرر مداورات مجلس القسم من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كل الأعضاء

الحاضرين، وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، وتحفظ نسخة رقمية منها.

المادة 13: تخضع مداورات مجلس القسم للمراقبة المهنية.

المادة 14: تعد مشاركة الأساتذة في اجتماعات مجلس القسم واجباً مهنيّاً ملزماً.

المادة 15: يتولى الأستاذ المنسق التحضير المسبق لمجلس القسم المنعقد في نهاية كل فصل.

المادة 16: يشيخ مدير المؤسسة، رئاسة مجالس الأقسام، ويربها إلى الممنين في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل الاجتماع.

المادة 17: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.

المادة 18: تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما القرار رقم 157 المؤرخ في 26 فيفري 1991 المنتم المذكور أعلاه.

المادة 19: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

17 سبتمبر 2018
حزب بالجزائر فيالموافق.....

وزارة التربية الوطنية
رئيسة الوزارة
نورية بن عيسى

قرار رقم 69 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد
كيفية إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة والثانوية وسيره

قرار رقم 69 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018

يحدد كفايات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة والثانوية وسيره

إن وزيرة التربية الوطنية،

- بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لاسيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليوس سنة 2015 يتعلق بحماية الطفل؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، والذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 ماي سنة 2017، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية،
- وبمقتضى القرار رقم 172 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم،

تقرر ما يأتي:

- المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كفايات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة والثانوية وسيره.
- يشار إلى المتوسطة والثانوية في صلب النص "المؤسسة".
- المادة 2: يتولى مجلس التعليم، على الخصوص، ما يأتي:
- التشاور وضمان التنسيق بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتقاربة،
 - إعداد عن طريق المادة المدرسة، حصيلة نتائج التلاميذ في التقييمات والامتحانات الوطنية،
 - اقتراح على مجلس القسم، مجلس التربية والتسيير للمتوسطة أو على مجلس التوجيه والتسيير للثانوية، برنامج النشاط المتعلق بنخبة نتائج التلاميذ في التقييمات والامتحانات الوطنية،
 - دراسة المواقف الرسمية والتعليمات التربوية والإطلاع على المناهج والوثائق المرافقة لها وتحديد كيفية تطبيقها،
 - العمل على تكامل وتناسق البرامج التعليمية وضبط الوسائل التعليمية والتجهيزات الملائمة لتنفيذها،
 - اقتراح رزمة سنوية للجلسات التنسيقية والدورات التربوية الداخلية لكل مادة،
 - إعداد خطة متابعة وتيرة تنفيذ البرامج التعليمية،
 - إعداد المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي لأعمال التلاميذ بما فيها المشاريع البيداغوجية،
 - تقديم الاقتراحات التي تخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة،
 - مناقشة القضايا المادية وكيفية استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التعليمية وإثراء المكتبة.

المادة 3: يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتقاربة.
تشكل المواد المتقاربة حسب المقتضيات البيداغوجية.

المادة 4: يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع:
على مستوى المتوسطة: مستشار التربية أو الأستاذ المكلف بالتنسيق في المادة الذي يعينه مدير المؤسسة.
على مستوى الثانوية: الناظر أو الأستاذ المكلف بالتنسيق في المادة الذي يعينه مدير المؤسسة.

المادة 5: يتشكل مجلس التعليم في المؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
على مستوى المتوسطة:

- المدير، رئيساً،

- مستشار (و) التربية،

- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،

- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتنسيق،

- أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتقاربة.

على مستوى الثانوية:

- المدير، رئيساً،

- الناظر،

- المستشار الرئيسي للتربية، وعند الاقتضاء، مستشار التربية،

- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وعند الاقتضاء، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،

- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتنسيق،

- أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتقاربة.

يمكن لمدير المؤسسة دعوة كل شخص مؤهل للمشاركة في أشغال المجلس.

المادة 6: تعد مشاركة الأساتذة في اجتماعات مجلس التعليم في المؤسسة واجبا مهنيا ملزما.

المادة 7: يجتمع مجلس التعليم في المؤسسة مرتين (2) على الأقل خلال السنة الدراسية، يعقد الاجتماع الأول في بداية السنة الدراسية لإعداد برنامج العمل السنوي وتقسيم التوجيهات اللازمة وإصدار التوصيات، طبقا للمادة 2 المذكورة أعلاه، ويعقد الاجتماع الثاني في نهاية السنة الدراسية لتقييم حصيلة مختلف النشاطات البيداغوجية وتحضير الدخول المدرسي المقبل، كما يمكن عقده استثناء كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 8: يضبط مدير المؤسسة رزمة اجتماعات مجلس التعليم، ويلبّي أن ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى المعنيين في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل الاجتماع ويقلص هذا الأجل إلى ثمانية وأربعين (48) ساعة بالنسبة للاجتماعات الاستثنائية.

المادة 9: يشارك الأستاذ المكلف بالتنسيق في المادة في تحضير اجتماع مجلس التعليم ويقدم المعطيات الضرورية لعقده.

المادة 10: يسهر الأستاذ المكلف بالتنسيق في المادة، بالتعاون مع مستشار التربية في المتوسطة والناظر في الثانوية، على تنفيذ التوصيات التربوية المنبثقة عن مجلس التعليم مع تقديم تقرير للمدير حول الصعوبات المعترضة في تنفيذها.

المادة 11: تحرر مداولات مجلس التعليم من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كل الأعضاء الحاضرين، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، وتحفظ نسخة رقمية منها.

المادة 12: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة، بمناشير لاحقة.

المادة 13: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 172 المؤرخ في 02 مارس 1991 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.

المادة 14: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

١٧ جويلية ٢٠٠٨

حرر بالجزائر في الموافق.....

وزارة التربية الوطنية
مديرة التربية الوطنية
نورية بن المصباح

قرار رقم 70 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء
مجلس التربية والتسيير في المتوسطة وسيره

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

قرار رقم 70 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018

يحدد كفايات إنشاء مجالس التربية والتسيير في المتوسطية وسيره

إن وزير التربية الوطنية.

- بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية، لا سيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليوز سنة 2015 يتعلق بحماية الطفل؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتعم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة،
- وبمقتضى القرار رقم 152 المؤرخ في 26 فبراير 1991 والمتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية، المعدل والمتعم.

تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تطبق أحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، وأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، بهدف هذا القرار إلى تحديد كفايات إنشاء مجالس التربية والتسيير في المتوسطية وسيره.

المادة 2: يساعد «مجلس التربية والتسيير مدير المتوسطية في المهام المحددة وفقا لأحكام المادة 3 أندا.

المادة 3: يتداول مجلس التربية والتسيير، على الخصوص، فيما يأتي:

- مشروع المؤسسة،
- النظام الداخلي للمتوسطة الذي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي،
- مشروع ميزانية المتوسطية،
- الحساب الإداري وحساب التسيير،
- الصفقات والاتفاقات،
- مشاريع ترميم المتوسطية وتجهيزها وتوسيعها،
- القائمة المحددة للتجهيزات والعتاد القابل للإسقاط،

• التقارير التقييمية.

• التدابير التي من شأنها تحسين سير المتوسطة وتحقيق الأهداف المسطرة.

• المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة المدرسية.

• ترقية الحياة المدرسية.

• قبول الهبات والوصايا.

كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمتوسطة ويقدم اقتراحاته لتحسين ظروف العمل وتضاهي الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن المصلحة الوصية.

المادة 4: يتشكل مجلس التربية والتسيير من:

• مدير المتوسطة، رئيسا.

• مستشار(و) التربية.

• موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير.

• مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

• ثلاثة (3) ممثلين من بين الأساتذة المرشحين المعيّنين بالمتوسطة ينتخبهم نظراؤهم.

• ممثل واحد (1) من بين المشرفين التربويين وموظفي المخابر ينتخبه نظراؤه.

• ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه.

• ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه.

• رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو من يتوب عنه.

المادة 5: في حالة وجود أكثر من مستشار تربوية في المتوسطة، تمنح صفة عضو في مجلس التربية والتسيير إلى مستشار التربية الأكثر أقدمية. وفي حالة شغور منصب مستشار التربية، تمنح صفة العضوية في مجلس التربية والتسيير إلى الموظف المكلف بهذه المهمة.

المادة 6: تضم اللجنة الانتخابية لموظفي التعليم في مجلس التربية والتسيير جميع الأساتذة المرشحين والمتقاعدين المعيّنين والعاملين بالمتوسطة.

المادة 7: يحق لكل أسنادر مرشح لعضوية مجلس التربية والتسيير.

المادة 8: لا يحق للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك التي يتدرج منها أعضاء مجلس التربية والتسيير المعيّنون بحكم صفتهم، المذكورين في المادة 4 أعلاه، أن يكونوا عترشحين أو ناخبين.

المادة 9: لا يمكن للموظفين والأعوان العاملين بالمتوسطة الترشح لعضوية مجلس التربية والتسيير، ما لم يستوفوا الشروط الآتية:

- أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المتوسطة، ما عدا المؤسسة التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.

- أن يكونوا مرسمين.

- أن يكونوا أعوانا مرسمين أو متعاقدين.

- أن لا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.

المادة 10: تجرى انتخابات ممثلي الموظفين والأعوان في مجلس التربية والتسيير في أجل أقصاه نهاية شهر نوفمبر.

المادة 11: يتم انتخاب ممثلي الموظفين والأعوان في مجلس التربية والتسيير بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين.

المادة 12: ينتخب ممثلو المؤهلين والأعوان في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات.

المادة 13: في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو إحالته على التقاعد أو انتدابه أو وفاته يتم تعويضه من بين المترشحين الأفضل ترتيبا في نفس السلك.

المادة 14: يجتمع مجلس التربية والتسيير في ثلاث (3) دورات عادية في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه. يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل موعد الاجتماع.

ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 15: تبلغ السلطة الوصية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها إيفاد ممثل عنها للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية.

المادة 16: يعد جدول الأعمال مسبقا من طرف مدير المتوسطة أو السلطة الوصية، عند الاقتضاء.

المادة 17: لا تصبح مداوات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام.

وفي هذه الحالة، تصبح مداوات مجلس التربية والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 18: تتخذ قرارات مجلس التربية والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

المادة 19: تحرر مداوات مجلس التربية والتسيير من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كل الأعضاء الحاضرين، وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، وتحفظ نسخة رقمية منها.

المادة 20: لا تكون مداوات مجلس التربية والتسيير المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الوصية.

وتصبح محاضر المداوات نافذة بعد انقضاء مهلة ثلاثين (30) يوما بدءا من تاريخ إرسالها.

المادة 21: توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بمناشير لاحقة.

المادة 22: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 152 المؤرخ في 26 فبراير 1991 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.

المادة 23: يصدر هذا القرار في الفشرة الرسمية للتربية الوطنية.

12 من 12

حرر بالجزائر في الموافق

وزارة التربية الوطنية
دائرة التربية الوطنية
نورية بن خروست

قرار رقم 71 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كفايات إنشاء
مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية وسيره

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

قرار رقم 71 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018
يحدد كفايات إنشاء مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية وسيره

إن وزيرة التربية الوطنية،

- بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية، لا سيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-15 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليوس سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 ماي سنة 2017، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية،
- وبمقتضى القرار رقم 151 المؤرخ في 26 فبراير 1991 المتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعمالها في مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017، الذي يحدد كفايات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم،

تقرر ما يأتي:

- المادة الأولى: تطبق أحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، بهدف هذا القرار إلى تحديد كفايات إنشاء مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية وسيره.
- المادة 2: يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير الثانوية في المهام المحددة وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.
- المادة 3: يتداول مجلس التوجيه والتسيير، على الخصوص، فيما يأتي:
- مشروع المؤسسة،
 - النظام الداخلي للثانوية الذي يجب أن يكون مطابقا لتوجيهات الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
 - مشروع ميزانية الثانوية،
 - الحساب المالي
 - التدابير التي من شأنها تحسين سير الثانوية وتحقيق الأهداف المسطرة،
 - الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي،
 - مشاريع ترميم الثانوية وتجهيزها وتوسيعها،
 - الصفقات والاتفاقات،
 - القائمة المحددة للتجهيزات والعتاد القابل للإسقاط،

- التقارير التقييمية.
- المسائل القضائية وتدوية الخلافات المرتبطة بالحياة المدرسية.
- ترقية الحياة المدرسية.
- قبول الهبات والوصايا.
- كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للثانوية ويتقدم مشروعاته لتحسين ظروف العمل وتضيق
الجهود لتجسيد الأهداف المسطرة وفق التوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطة الوصية.

المادة 4: يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- مدير الثانوية، رئيساً.
- الناظر، نائباً للرئيس.
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير.
- مستشار (و) التربية.
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمربي أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمربي.
- ممثل واحد (1) من بين الأساتذة ينتخبه نظراؤه.
- ممثل واحد (1) من بين المشرفين التربويين وموظفي المخابر ينتخبه نظراؤه.
- ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه.
- ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه.
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله.
- المادة 5: في حالة وجود أكثر من مستشار تربية في الثانوية، تمنح صفة عضو في مجلس التوجيه والتسيير إلى مستشار التربية الأكثر أقدمية. وفي حالة شغور منصب مستشار التربية، تمنح صفة العضوية في مجلس التوجيه والتسيير إلى الموظف المكلف بهذه المهمة.
- المادة 6: تضم الهيئة الانتخابية لموظفي التعليم في مجلس التوجيه والتسيير جميع الأساتذة المرسمين والمتريصين المعيّنين والعاملين بالثانوية.
- المادة 7: يحق لكل أستاذ مرسوم الترشح لعضوية مجلس التوجيه والتسيير.
- المادة 8: لا يحق للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك التي يتحدر منها أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الترشح بحكم صفتهم، المذكورين في المادة 4 أعلاه، أن يكونوا مترشحين أو ناخبين.
- المادة 9: لا يمكن للموظفين والأعوان العاملين بالثانوية الترشح لعضوية مجلس التوجيه والتسيير، ما لم يستوفوا الشروط الآتية:
- أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في الثانوية ما عدا المؤسسة التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.
- أن يكونوا موظفين مرسمين.
- أن يكونوا أعوانا مرسمين أو متعاقدين.
- أن لا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة تأدينية من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.
- المادة 10: تجري انتخابات ممثلي الموظفين والأعوان في مجلس التوجيه والتسيير في أجل أقصاه نهاية شهر نوفمبر.
- المادة 11: يتم انتخاب ممثلي الموظفين والأعوان والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين.
- المادة 12: ينتخب ممثلو الموظفين والأعوان في مجلس التوجيه والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات.

المادة 13: في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو إحالته على التقاعد أو إنتدابه أو وفاته يتم تعويضه من بين المرشحين الأفضل ترتيبا في نفس السلك.

المادة 14: يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في ثلاث (3) دورات عادية في السنة. واحدة منها في بداية السنة الدراسية، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع.

ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 15: تبلغ السلطة الوصية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها إيفاد ممثل عنها للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية.

المادة 16: يعد جدول الأعمال مسبقا من مدير الثانوية أو السلطة الوصية، عند الاقتضاء.

المادة 17: لا تصبح مداوات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصبح مداوات مجلس التوجيه والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 18: تتخذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

المادة 19: تحرر مداوات مجلس التوجيه والتسيير من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كل الأعضاء الحاضرين، وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، وتحفظ نسخة رقمية منها.

المادة 20: لا تكون مداوات مجلس التوجيه والتسيير المتعلقة بالميزانية والحساب المالي وقبول الهبات والوصايا ومشروع ترميم الثانوية وتجهيزها وتوسيعها والقانون الداخلي للمؤسسة، قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الوصية.

وتصبح محاضر المداوات نافذة بعد انقضاء مهلة ثلاثين (30) يوما بدءا من تاريخ إرسالها.

المادة 21: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 151 المؤرخ في 26 فبراير 1991، المحدل والمتمم، المذكور أعلاه.

المادة 22: توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بمناشير لاحقة.

المادة 23: يسدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

حرر بالجزائر في الموافق 17 ماي 2019

وزيرة التربية الوطنية

وزيرة الترشيد
موزونة بن خديجة

قرار رقم 72 مؤرخ في 12 جويلية 2018
يحدد كفايات إنشاء مجلس التنسيق الإداري
في المتوسطة والثانوية وسيره

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

قرار رقم 72 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018

يحدد كفايات إنشاء مجلس التنسيق الإداري في المتوسطة والثانوية ومسيره

إن وزيرة التربية الوطنية.

- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 25 منه.
- وبمقتضى القانون رقم 12-15 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 243-17 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-94 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 227-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت 2016 سنة الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 162-17 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 ماي سنة 2017، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية.
- وبمقتضى القرار رقم 156 المؤرخ في 26 فبراير 1991 والمتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية المعدل والمتمم.
- وبمقتضى القرار رقم 243 المؤرخ في 15 يونيو 2015 الذي يحدد شروط وكفايات تحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى.

تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تطبيقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كفايات إنشاء مجلس التنسيق الإداري في المتوسطة والثانوية ومسيره.

يشار إلى المتوسطة والثانوية في صلب النص بلفظ "المؤسسة".

المادة 2: يساعد مجلس التنسيق الإداري المدير في التسيير اليومي للمؤسسة.

المادة 3: يمثل مجلس التنسيق الإداري الإطار الملائم للتشاور والتنسيق بين أعضاء الفريق الإداري في المسائل المتعلقة بتسيير المؤسسة وظروف تدريس التلاميذ.

- المادة 4: يعيد مجلس التنسيق الإداري على وضع التوثيق الكفيلة بتحسين الممارسات في مجال قيادة المؤسسة،
باعتماد معايير ومؤشرات تسمح بتحقيق الأهداف المحددة.
- المادة 5: يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
- المادة 6: تهدف اجتماعات مجلس التنسيق الإداري، على الخصوص، إلى:
- توحيد وتطويع جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية لإعداد برامج العمل وتنفيذها،
 - تنسيق عمل مختلف المصالح،
 - ضمان الشروط الضرورية والملائمة لمتدريس التلاميذ،
 - ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة في جميع مجالات التسيير،
 - إرساء الثقة والشفافية داخل المؤسسة، باتباع أسلوب الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين،
 - ضمان الاستقرار داخل المؤسسة، بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لا سيما أحكام النظام الداخلي،
 - تشجيع تنفيذ ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية،
 - تذليل الصعوبات التي تعيق سير المؤسسة،
 - ضمان الظروف الملائمة لعقد مختلف المجالس البيداغوجية والإدارية.
- المادة 7: في إطار أحكام المادة 6 المذكورة أعلاه، يتولى المدير، على الخصوص، ما يأتي:
- وضع آليات لتسيير المؤسسة حيز التنفيذ من أجل الرفع من جودة التعليم ونجاعته،
 - قراءة المنشور والتعليمات الرسمية، ومتابعة تطبيقها،
 - ضمان ديمومة التواصل وتبليغ المستجندات،
 - متابعة تنفيذ الأعمال المبرمجة،
 - عرض اقتراحات والشغالات أعضاء الجماعة التربوية.
- المادة 8: يتشكل مجلس التنسيق الإداري من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- على مستوى المتوسط:
 - مدير المتوسط، رئيساً،
 - مستشار(و) التربية،
 - موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
 - المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمربي أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمربي،
 - على مستوى الثانوية:
 - مدير الثانوية، رئيساً،
 - ناظر الثانوية،
 - موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
 - مستشار(و) التربية،
 - المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمربي أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمربي.
- يمكن رئيس المجلس دعوة أي شخص مؤهل حسب المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 9: يرأس مدير المؤسسة مجلس التنسيق الإداري، وإن تغذر حضوره يكلف مستشار التربية على مستوى المتوسطة، والناظر على مستوى الثانوية برئاسة المجلس.

المادة 10: تصدر مداولات مجلس التنسيق الإداري من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كل الأعضاء الحاضرين، وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، وتحفظ نسخة رقمية منها.

المادة 11: تلتى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 156 المؤرخ في 26 فيفري 1991 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.

المادة 12: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.

المادة 13: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للجمعية الوطنية.

17 جوان 1998

حرر بالجزائر في الموافق.....



قرار رقم 73 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء
مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

قرار رقم 73 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018

يحدد كفايات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره.

إن وزير التربية الوطنية،

- بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لا سيما المادة 25 منه.
- وبمقتضى القانون رقم 12-15 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليوس سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 243-17 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-94 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، والذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الممثل والمنضم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 227-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 162-17 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية،
- وبمقتضى القرار رقم 178 المؤرخ في 2 مارس 1992 المتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي،
- وبمقتضى القرار رقم 65 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018، الذي يحدد كفايات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.
- وبمقتضى القرار رقم 66 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018، الذي يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كفايات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره. يشار إلى المتوسطة والثانوية في صلب النص "المؤسسة".

المادة 2: يتولى مجلس التأديب على الخصوص المهام الآتية:

- اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية الوسط المدرسي، وفقا للتوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي للمؤسسة،
- المساهمة في تحسين ظروف التدريس والحياة المدرسية،
- تشجيع ومكافأة التلاميذ الذين يتحلون بالسلوك الحسن،
- المساهمة في تقويم سلوك التلاميذ من خلال التوجيه إلى لجان مختصة، منشأة لهذا الغرض،
- البت في الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ والناجمة عن الإخلال بأحكام النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 3: يتشكل مجلس التأديب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

على مستوى المتوسطة:

- مدير المتوسطة، رئيسا.
- مستشار (و) التربية.
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير.
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- ممثل عن الأساتذة الأعضاء في مجلس التربية والتسيير يعينه المدير.
- الأستاذ المكلف بالتنسيق لقسم التلميذ المعفي، بصفة استشارية.
- مشرف تربوي يقترحه مدير المتوسطة، بصفة استشارية.
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثل عنه، بصفة استشارية.

على مستوى الثانوية:

- مدير الثانوية، رئيسا.
- الناظر.
- مستشار (و) التربية.
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير.
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وممثل الاقتضاء، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

- ممثل الأساتذة في مجلس التوجيه والتسيير.
 - الأستاذ المكلف بالتنسيق لقسم التلميذ المعفي، بصفة استشارية.
 - مشرف تربوي يقترحه مدير الثانوية، بصفة استشارية.
 - رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثل عنه، بصفة استشارية.
- يمكن لمجلس التأديب استدعاء كل من له علاقة بالقضية للإدلاء بتصريحاته أمام أعضائه.

المادة 4: يعقد مجلس التأديب وجوبا في بداية السنة الدراسية لقراءة النظام الداخلي وتحديد كفايات تطبيقه، كما يمكن أن يجتمع في جلسات استثنائية بطلب من رئيس المجلس.

المادة 5: ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس التأديب بصفة شخصية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.

كما يبلغ الأب أو الولي الشرعي للتلميذ المعني بالتأديب المحدد لانعقاد المجلس في أجل لا يقل عن 48 ساعة. أيام عمل.
المادة 6: لا تصبح مداوالت مجلس التأديب إلا إذا حضرت الأغلبية النسبية لأعضائه، وفي حال عدم اكتمال النصاب يستدعي المجلس للانعقاد مرة ثانية، في مدة أقصاها 48 ساعة، ويبلغ الأب أو الولي الشرعي للتلميذ المعني بذلك، وتصبح حينئذ مداوالاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 7: يتعين على مدير المؤسسة، تمكين الأب أو الولي الشرعي للتلميذ المعني وأعضاء مجلس التأديب من الاطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع. كما يمكنه إعلامهم في حالة وجود أخطاء سابقة للتلميذ المعني وذلك قبل انعقاد المجلس.

المادة 8: يمكن للتلميذ أو أبيه أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة، قبل انعقاد الاجتماع بالمعلومات التي من شأنها إقادة المجلس.

كما يمكن للتلميذ أن يستعين بمدافع يختاره من بين تلاميذ أو موظفي المؤسسة.
المادة 9: يمكن لمجلس التأديب، عند الحاجة، بمبادرة من مدير المؤسسة، أو بطلب من التلميذ المعني أو أبيه أو وليه الشرعي، أن يستمع لشخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه.

المادة 10: تخضع مداوالت مجلس التأديب إلى السرية المهنية ويلتزم أعضاء مجلس التأديب بعدم الإدلاء بكل ما يتعلق بالوقائع والوثائق التي يطلعون عليها.

يتعرض المخالفون لهذا الالتزام إلى عقوبات إدارية.

المادة 11: يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات.

المادة 12: يُبلغ مدير المؤسسة، مباشرة بعد اجتماع المجلس، الأب أو الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مكتوباً يتضمن إمكانية تقديم طعن في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ويؤكد ذلك برسالة مع الإشعار بالاستلام.

المادة 13: يقرر مجلس التأديب، بمراعاة مصلحة التلميذ، العقوبات التي تتناسب مع الخطأ المرتكب من طرف التلميذ المعني ولا يمكنه أن يتخذ في حقه أكثر من عقوبة لنفس الخطأ.

المادة 14: يتولى مجلس التأديب تحديد الأخطاء المرتكبة من طرف التلميذ المعني وفقاً للمبادئ المذكورة في المادة 13 أعلاه بما يتوافق وأحكام قرار تنظيم الجماعة التربوية ومضمون النظام الداخلي للمؤسسة، وتصنف حسب طبيعة الخطأ إلى ثلاث درجات:

1- أخطاء من الدرجة الأولى:

تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى التأخرات المتكررة وعرقلة السير الحسن للدروس وعدم الالتزام بارتداء لباس مطابق لمكانته كتلميذ.

2- أخطاء من الدرجة الثانية:

تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الغيابات المتكررة، حيازة واستهلاك كل أنواع التبغ وإتلاف ممتلكات المؤسسة.

3- أخطاء من الدرجة الثالثة:

تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة محاولة الغش والغش المؤكد واللجوء إلى العنف بكل أشكاله واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأهداف غير تربوية وإدخال كل أنواع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وغيرها من الأشياء المحظورة واستعمالها، حيازة واستهلاك وكذلك نشر وترويج جميع أنواع الوثائق، الدعائم والمواد الممنوعة داخل المؤسسة.

المادة 15: تصنف العقوبات التي يمكن أن يصدرها مجلس التأديب وفق جسامه الخطأ المرتكب إلى ثلاث درجات:

1- العقوبات من الدرجة الأولى:

- تنبيه، (ششهي)،
- تعذير (كتابي)،
- إنذار مكتوب،
- توبيخ.

2- العقوبات من الدرجة الثانية:

- العقوبات البديلة: تتمثل في قيام التلميذ بعمل نفعي علمي وتربوي داخل المؤسسة. وفق الشروط والتدابير المنصوص عليها في التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي.
- التعميض المادي أو المالي في حالة إتلاف الممتلكات.

3- العقوبات من الدرجة الثالثة:

- التحويل إلى مؤسسة أخرى،
- الحرمان من إعادة السنة.
- الإقصاء من أحد النظامين الداخلي أو النصف الداخلي،

المادة 16: يمكن لمدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب، على أن تبلغ نسخة من العقوبة لولي أمر التلميذ، كما توضع نسخة ثانية في ملف التلميذ.

المادة 17: ترفع العقوبات من الدرجة الأولى في نهاية السنة الدراسية إذا ثبت حسن سلوك التلميذ المعني وتحسن في نتائجه.

المادة 18: تسجل مداوالت مجلس التأديب في معاضد يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والمقرر الذي يعين لهذا الغرض.

تدون مداوالت مجلس التأديب في سجل خاص برقمه ويؤشر عليه الرئيس. ويرسل مستخرج من معاضد مداوالت مجلس التأديب إلى السلطة الوصية للاطلاع عليها. تحفظ نسخة رقمية خاصة بهذه المعاضد.

المادة 19: علاوة على الأخطاء المذكورة في المادة 14 أعلاه، وفي حالة ارتكاب أخطاء جسيمة من شأنها أن تضع الأشخاص أو الممتلكات أو المؤسسة في حالة خطر، ينعقد المجلس وجوبا ويرفع تقريرا مشصلا للوزير المكلف بالتربية الوطنية يتضمن اقتراح إقصاء نهائي للتلميذ المعني طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010. المذكور أعلاه.

المادة 20: لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.

المادة 21: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة الطعن الولائية في ظرف ثمانية (08) أيام من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.

المادة 22: تتشكل لجنة الطعن الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• مدير التربية أو ممثله بحسبته رئيسا،

• مدير ثانوية.

• مدير متوسط،

• مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وعند الاقتضاء،

مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

• أستاذ في التعليم الثانوي ينتخب من بين أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء.

• أستاذ في التعليم المتوسط ينتخب من بين أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء.

• ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية يمثل مدير التربية.

المادة 23: لا يمكن لأي عضو من أعضاء لجنة الطعن الولائية حضور اجتماعها إذا كانت تربطه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المقيمة في جدول الأعمال.

المادة 24: يعين مدير التربية للولاية أعضاء لجنة الطعن الولائية عند بداية كل سنة دراسية.

المادة 25: تعقد لجنة الطعن الولائية اجتماعاتها بناء على استدعاء من مدير التربية للولاية.

المادة 26: يمكن للجنة الطعن الولائية أن تدعق في مقر مديرية التربية أو في أي مؤسسة أو هيكل تابع لوصاية وزارة التربية الوطنية.

تتول مصالح مديرية التربية أمانة اللجنة.

المادة 27: تبت لجنة الطعن الولائية في الطعون المقدمة في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ التسجيل.

المادة 28: يبقى قرار مجلس التأديب نافذا إلى غاية صدور قرار لجنة الطعن الولائية.

المادة 29: تتخذ لجنة الطعن الولائية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجع صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات.

المادة 30: تعد قرارات لجنة الطعن الولائية نهائية وغير قابلة للطعن.

المادة 31: تسجل مداولات لجنة الطعن الولائية في محاضر تدون في سجل مرفق ومؤتمن من طرف مدير التربية للولاية.

المادة 32: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.

المادة 33: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 178 المؤرخ في 2 مارس 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.

المادة 34: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

17 جويلية 1998

حزب بالجزائر فيالموافق.....

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية بالجزائر
مديرة
بن الحبيب

قرار رقم 74 مؤرخ في 12 جويلية 2018
يحدد كفايات إنشاء مجلس القبول والتوجيه
في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وسيره

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

قرار رقم 74 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018

يحدد كفايات إنشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وسيره.

(إن وزيرة التربية الوطنية،

- بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 25 منه.
- بمقتضى القانون رقم 07-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين.
- وبمقتضى القانون رقم 12-15 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-212 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كفايات إحداث الشهادات المتوخة لأطوار التعليم المهني.
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم 05 المؤرخ في 8 أبريل 2010 والمتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه إلى الطور ما بعد الإلزامي وتنظيمه وسيره.
- وبمقتضى القرار رقم 96 المؤرخ في 6 أبريل 1992 والمتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه في السنة الثانية من التعليم الثانوي.
- وبمقتضى القرار رقم 16 المؤرخ في 14 مايو 2005 والمتضمن تحديد هيكلية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، المعدل.
- وبمقتضى القرار رقم 243 المؤرخ في 15 يونيو 2015 الذي يحدد شروط وكفايات تحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى.
- وبمقتضى القرار رقم 68 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018، الذي يحدد كفايات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره.

تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تطبيقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كفايات إنشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وسيره.

المادة 2: تتمثل مهام مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، على الخصوص، في اتخاذ قرارات بناء على اقتراحات مجالس الأقسام وتتمثل بما يأتي:

- قبول وتوجيه تلاميذ الجدوع المشتركة في السنة الأولى ثانوي إلى إحدى شعب السنة الثانية ثانوي،
- تحويل التلاميذ المقبولين والموجهين إلى ثانوية أخرى، في حالة عدم فتح الشعبة الموجه إليها التلاميذ،
- توجيه التلاميذ غير المقبولين في السنة الثانية ثانوي إلى التعليم المهني.
- إعادة توجيه التلاميذ المعيدين في السنة الأولى ثانوي إلى جذع مشترك آخر،
- إعادة توجيه التلاميذ المعيدين في السنة الثانية ثانوي إلى شعبة أخرى،
- إعادة توجيه التلاميذ المقبولين في السنة الثالثة ثانوي إلى شعبة أخرى.

المادة 3: يتشكل مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• مدير الثانوية، رئيساً،

• الناظر،

• الأساتذة المكلفين بالتنسيق في المواد،

• الأساتذة المكلفين بتنسيق أقسام السنة الأولى ثانوي،

• الأساتذة المكلفين بتنسيق أقسام السنة الثانية ثانوي،

• مستشار (و) التربية،

• المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وعند الاقتضاء، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،

• رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله.

المادة 4: يتولى المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أمانة مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

المادة 5: يجتمع مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بعد انعقاد مجالس أقسام الفصل الثالث.

المادة 6: تخضع مداورات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لواجب السرية.

المادة 7: تسجل قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في محاضر يوقع عليها أعضاء المجلس ويؤشرها الرئيس.

المادة 8: ينشأ لدى مدير التربية، مجلس ولائي للقبول والتوجيه، يكلف بمراقبة محاضر القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والمصادقة عليها.

المادة 9: يتشكل مجلس القبول والتوجيه الولائي من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- مدير التربية أو ممثله، رئيساً،
 - مديري معاهد التعليم المهني،
 - رئيس المصلحة المكلف بالتمدرس،
 - مديري الثانويات المعنية،
 - مفتشي التوجيه المدرسي والمهني،
 - مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني للثانويات المعنية،
 - ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ بالولاية، يعينه مدير التربية.
- المادة 10: تكون قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي نافذة، بعد مراقبة أعضاء مجلس القبول والتوجيه الولائي للمحاضر ومصادقة مدير التربية عليها.

المادة 11: تبلغ قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لأولياء التلاميذ عن طريق كشف تقويم الفصل الثالث وجوباً وبكل وسائل الإعلام والاتصال المتاحة.

المادة 12: تعلق نسخة موقعة من قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في الفضاء الخاص بالنشر على مستوى الثانوية، لتمكين التلاميذ وأولياءهم الاطلاع عليها.

المادة 13: تكون قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي مؤسسة يحول إليها التلميذ.

المادة 14: يمكن للتلاميذ أو أولياءهم تقديم طعون في قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التبليغ.

يكون الطعن مقبولاً إذا قدم في الأجل المحدد ويستند، على الخصوص، إلى مبررات منها:

- وقوع خطأ مادي في نقل العلامات، يوضح نوعه وكيفية تصحيحه مدير الثانوية بتقرير،
- توجيه التلميذ إلى شعبة لا تتوافق واستعداداته وقدراته ورغباته

المادة 15: تودع طلبات الطعن لدى مدير الثانوية الذي يقوم بدراستها وإبداء رأيه فيها، ويحولها إلى مركز التوجيه المدرسي والمهني.

المادة 16: تجمع طلبات الطعون على مستوى مركز التوجيه المدرسي والمهني الذي يتولى تنظيمها وترتيبها وتحضير أعمال اللجنة الولائية للطعن.

المادة 17: تجتمع اللجنة الولائية للطعن مرة واحدة في نهاية السنة الدراسية للبت في الطعون المقدمة.

المادة 18: تتشكل اللجنة الولائية للطعن من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- مدير التربية، رئيساً،
- مديراً (2) ثانويتين،
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- مديراً (2) متوسطتين،
- مستشاران رئيسيان (2) للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ بالولاية، يعينه مدير التربية.

المادة 19: تسجل قرارات اللجنة الولائية للطعن في محاضر، يوقع عليها أعضاؤها ويؤشرها الرئيس، وتحرر في نسختين. تحفظ النسخة الأولى في مديرية التربية والثانية في مركز التوجيه المدرسي والمهني.

المادة 20: تسلم، في الثانوية الأصلية، لكل ولي تلميذ قدم طعنا وثيقة فردية يؤشرها مدير التربية تتضمن قرار اللجنة الولائية للطعن.

تحفظ نسخة من هذه الوثيقة في ملف التلميذ المعني.

المادة 21: تعتبر قرارات اللجنة الولائية للطعن نافذة وغير قابلة للمراجعة.

المادة 22: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار رقم 96 المؤرخ في 6 أبريل 1992، المذكور أعلاه.

المادة 23: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.

المادة 24: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

حرر بالجزائر في الموافق 17 جويلية 1998

وزير التربية الوطنية
وزير الشؤون
قروية بن
مباركة